

DOCUMENTOS

ACTA FINAL DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA ALALC

(2 de septiembre de 1967)

La reunión consideró la agenda que se transcribe a continuación:

- 1) Acto inaugural de la Conferencia.
- 2) Elección de Presidente y Vicepresidentes.
- 3) Aprobación de la agenda.
- 4) Establecimiento del régimen de trabajo.
- 5) Informe de la Comisión de Credenciales.
- 6) Vinculación entre la estructura jurídica de la Asociación y la Declaración de los Presidentes de América.
- 7) Medidas de liberación del comercio recíproco:
 - a) Regímenes de desgravación programada;
 - b) Consolidación de gravámenes y otras restricciones; y
 - c) Establecimiento de un margen de preferencia zonal.
- 8) Examen del programa de armonización tarifaria con vistas al establecimiento de un arancel externo común.
- 9) Acuerdos sectoriales de complementación industrial procurando la participación de los países de menor desarrollo económico relativo.
- 10) Acuerdos subregionales.
- 11) Informe sobre la coordinación progresiva de políticas e instrumentos económicos y aproximación de legislaciones nacionales en la medida requerida por el proceso de integración.
- 12) Países de menor desarrollo económico relativo.
- 13) Medidas positivas que materialicen el tratamiento especial para Bolivia.
- 14) Recursos financieros para la integración:
 - a) Establecimiento de directivas de acción común con vistas a la negociación con organismos internacionales y con terceros países de las condiciones de financiamiento para el proceso de integración económica; y
 - b) Ampliación de los recursos financieros de la Asociación y examen de las bases para la constitución de un fondo especial latinoamericano para el financiamiento de estudios técnicos a ser realizados por la Secretaría de la ALALC.
- 15) Vinculación de la ALALC, con el Mercado Común Centroamericano y con otros países latinoamericanos.
- 16) Otorgamiento de preferencias arancelarias, sin reciprocidad, a los países centroamericanos y Panamá.
- 17) Solución de controversias.
- 18) Examen de la Resolución 118 (V) de la Conferencia.
- 19) Problemas comerciales con terceros países.
- 20) Modalidades de trabajo del Consejo de Ministros.

Como resultado de sus deliberaciones el Consejo aprobó las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN 190 (CM-II/VI-E)

Establecimiento de la Comisión Coordinadora de la ALALC y el MCCA

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

CONSIDERANDO Que el Consejo de Ministros aprobó en su primera reunión la Resolución 169 (CM-I/III-E), por la cual encomendó al Comité Ejecutivo Permanente el establecimiento de canales de comunicación continuada con los órganos correspondientes del Mercado Común Centroamericano a fin de intercambiar conceptos e informaciones sobre la marcha de los dos sistemas;

Que la Declaración de los Presidentes de América, suscrita en Punta del Este (Uruguay) el 14 de abril de 1967, dispone en su Programa de Acción (capítulo I, numeral 4, literal g) que se establezca una comisión compuesta por los órganos ejecutivos de la ALALC y del MCCA para coordinar la ejecución de las medidas comunes a los países latinoamericanos previstos en dicha Declaración;

Que el acta de la reunión celebrada en San José, Costa Rica, durante los días 24 y 25 de julio de 1967, entre la Comisión *Ad hoc* creada por la Resolución 123 del Comité Ejecutivo Permanente y los órganos ejecutivos del Mercado Común Centroamericano contiene un proyecto de acuerdo para el establecimiento de la Comisión Coordinadora cuya creación encomendaron los Presidentes;

Que el texto del referido proyecto ha merecido la aprobación del Comité Ejecutivo Permanente y de los órganos competentes del Mercado Común Centroamericano; y

Que se celebrará en Asunción del Paraguay, durante los días 1º y 2 de septiembre de 1967 una reunión conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y del Mercado Común Centroamericano, cuyo programa de trabajos consiste en el intercambio de los documentos de aprobación de la Comisión Coordinadora ALALC-MCCA e instalación formal de la misma,

RESUELVE:

Primero. Aprobar el proyecto de acuerdo cuyo texto se anexa a la presente resolución para el establecimiento de la Comisión Coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano prevista en la Declaración de los Presidentes de América de 14 de abril de 1967.

Segundo. En los actos de suscripción e intercambio de los documentos de aprobación del acuerdo a que se refiere el artículo primero y de instalación de la Comisión Coordinadora ALALC-MCCA, que tendrán lugar durante la reunión conjunta de la ALALC y del MCCA a celebrarse en Asunción del Paraguay en los días 1º y 2 de septiembre de 1967, la Asociación estará representada por los Ministros de Relaciones Exteriores de las partes Contratantes.

2 de septiembre de 1967

PROYECTO DE ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN
COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE
COMERCIO Y EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO PREVISTA EN
LA DECLARACIÓN DE PRESIDENTES DE AMÉRICA SUSCRITA EN PUNTA
DEL ESTE, URUGUAY, EL 14 DE ABRIL DE 1967

PARTE DECLARATIVA

Considerando Que en la Declaración de los Presidentes de América, suscrita en Punta del Este, Uruguay, el 14 de abril de 1967, los Presidentes latinoamericanos dispusieron que se estableciera una Comisión compuesta por los órganos ejecutivos de la ALALC y del MCCA, para coordinar la ejecución de las medidas tendientes a facilitar la formación del mercado común latinoamericano;

Que en la misma Declaración los Presidentes convinieron en que el mercado común latinoamericano se basará en el perfeccionamiento de los dos sistemas de integración existentes y simultáneamente en un proceso de convergencia de ambos en etapas de cooperación, vinculación e integración;

Que el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC creó una Comisión *Ad hoc* de contacto con el MCCA, integrada por tres miembros del propio Comité y su Secretario Ejecutivo;

Que dicha Comisión *Ad hoc* se reunió en la ciudad de San José, Costa Rica, durante los días 24 y 25 de julio de 1967, con el Consejo Ejecutivo y el Secretario del Tratado General de Integración Económica Centroamericana a fin de estudiar y formular recomendaciones sobre la creación y el funcionamiento de la Comisión Coordinadora; y

Que como resultado de aquella reunión y otros contactos posteriores se han logrado los acuerdos necesarios para el establecimiento de dicha Comisión Coordinadora,

PARTE RESOLUTIVA

Art. 1º Crear la Comisión Coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano (en adelante la Comisión Coordinadora) a que se refiere el capítulo I, numeral 4, inciso g) del Programa de Acción adoptado por los Presidentes de América en su Declaración de Punta del Este, Uruguay.

Art. 2º La Comisión Coordinadora estará compuesta por el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (en adelante el Comité Ejecutivo Permanente) y el Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (en adelante el Consejo Ejecutivo). Formarán parte de ella el Secretario Ejecutivo de la ALALC y el Secretario General de la SIECA.

La representación centroamericana en la Comisión Coordinadora podrá integrarse además con los directores de otros organismos regionales del MCCA, cuando la naturaleza de los temas a tratar así lo requiera, correspondiéndole a la ALALC la misma facultad cuando lo considere necesario.

Art. 3º Tanto la parte de la ALALC como la parte del MCCA podrán delegar

en alguno o algunos de sus miembros su representación en la Comisión Coordinadora.

Art. 4º A las reuniones de la Comisión Coordinadora se invitará a los representantes de los países latinoamericanos miembros de la Organización de Estados Americanos que no formen parte de la ALALC o del MCCA.

Art. 5º Las decisiones de la Comisión se tomarán por consenso de ambas partes y, en su caso, de los países directamente interesados que no formen parte de alguno de los sistemas de integración.

Art. 6º La Comisión Coordinadora orientará sus actividades conforme a los principios, objetivos y metas enunciados en el capítulo I, numeral 1, del Programa de Acción de la Declaración de los Presidentes de América.

Art. 7º La Comisión Coordinadora tendrá como principal cometido recomendar a los órganos de la ALALC y del MCCA las medidas que considere adecuadas para impulsar el proceso de convergencia entre ambos sistemas y llevar a la práctica los puntos a que se refiere el numeral 4 del capítulo I de la Declaración de los Presidentes.

Asimismo la Comisión Coordinadora deberá considerar los demás asuntos que les sean sometidos de común acuerdo por los órganos superiores de la ALALC y del MCCA o por las reuniones ministeriales a que se refiere el artículo 8º siguiente.

Art. 8º La Comisión Coordinadora propiciará reuniones a nivel ministerial a fin de asegurar la máxima rapidez en el proceso de integración latinoamericana y oportunamente entrar en la negociación de un tratado general o los protocolos necesarios para crear el mercado común latinoamericano.

Art. 9º La Secretaría de las reuniones de la Comisión Coordinadora estará a cargo de la Secretaría de la ALALC o de la Secretaría Permanente del MCCA, según que la reunión tenga lugar en un país de la ALALC o en uno de Centroamérica, respectivamente, o por la que designe la propia Comisión Coordinadora si se efectúa en un país latinoamericano que no forme parte de ninguno de los dos sistemas de integración.

Art. 10. Para la realización de los estudios que requiera el mejor desempeño de su cometido, la Comisión Coordinadora se apoyará en la Secretaría Ejecutiva de la ALALC y en la Secretaría Permanente del MCCA. Además, cuando lo estime necesario, la Comisión Coordinadora solicitará el asesoramiento técnico de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de otros organismos internacionales, conforme a las modalidades que se establezcan en consulta con dichas instituciones y siguiendo los lineamientos que apruebe la propia Comisión Coordinadora.

La Comisión Coordinadora estará facultada para invitar a los organismos asesores, así como a otras entidades, a fin de que se hagan representar en sus reuniones como observadores, de acuerdo con lo que al respecto disponga el reglamento.

Art. 11. La Comisión Coordinadora elaborará su propio reglamento.

Art. 12. El presente acuerdo entrará en vigor una vez intercambiados los instrumentos de aprobación

Transitorio. La sede y fecha de la primera reunión de la Comisión Coordinadora serán establecidas mediante consultas entre las Secretarías de la ALALC y del MCCA. La convocatoria respectiva, a nombre de ambas organizaciones, será cursada por la Secretaría que corresponda de acuerdo con el artículo 9º anterior.

Del presente documento se hicieron dos copias con la misma redacción e igual validez, cada una de las cuales queda depositada en la Secretaría de la ALALC y en la Secretaría Permanente del MCCA.

RESOLUCIÓN 191 (CM-II/VI-E)

Continuación de los estudios relativos a diversos temas de la agenda de la presente reunión del Consejo de Ministros

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Considerando Que es necesario continuar los estudios técnicos relacionados con diversos temas de la agenda de la presente reunión del Consejo de Ministros,

RESUELVE:

Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente que continúe el estudio y la consideración de los siguiente asuntos:

- 1) Medidas de liberación del comercio recíproco:
 - a) Regímenes de desgravación programada;
 - b) Consolidación de gravámenes y restricciones;
 - c) Desgravación de los productos incluidos en la lista común; y
 - d) Establecimiento de un margen de preferencia zonal.
- 2) Actitudes comunes de los países de la ALALC ante terceros países y organismos internacionales.
- 3) Examen del programa de armonización tarifaria con vistas al establecimiento de un arancel externo común.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 192 (CM-II/VI-E)

Acuerdos sectoriales de complementación industrial procurando la participación de los países de menor desarrollo económico relativo

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Visto La Declaración de los Presidentes de América, que en su Programa de Acción (capítulo I, numeral 2, inciso 6) dispone propiciar la concertación de acuerdos sectoriales de complementación industrial procurando la participación de los países de menor desarrollo económico relativo,

Considerando Que es conveniente acordar nuevas fórmulas de complementación que alcancen los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo y sus resoluciones complementarias, así como en la Declaración de los Presidentes de América,

RESUELVE:

Primero. Encomendar al Comité Permanente que, con la asistencia técnica de la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial, estudie y apruebe, antes del 1º de julio de 1968, fórmulas concretas tendientes a propiciar la concertación de acuerdos sectoriales de complementación industrial procurando la participación de los países de menor desarrollo económico relativo.

Segundo. Para los efectos del artículo primero, la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial examinará el tema en su próxima reunión, la cual deberá iniciarse a más tardar el 1º de noviembre de 1967.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 193 (CM-II/VI-E)

Coordinación progresiva de las políticas e instrumentos económicos y aproximación de las legislaciones nacionales en la medida requerida por el proceso de integración

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Considerando Que la Declaración de los Presidentes de América dispone en su capítulo I, numeral 2, literal b), que en la segunda reunión del Consejo de Ministros de la ALALC se adopten medidas para poner en ejecución la coordinación progresiva de las políticas e instrumentos económicos para aproximar las legislaciones nacionales en la medida requerida por el proceso de integración;

Que la Asociación ya ha establecido, mediante la Resolución 100 (IV), un programa de complementación e integración económica con el objeto de promover en forma armónica el desarrollo económico y social de las Partes Contratantes y de crear condiciones favorables al establecimiento de un mercado común latinoamericano;

Que el Comité Ejecutivo Permanente por Resolución 98 ha adoptado un calendario de trabajo para el cumplimiento del programa de acción establecido en la Resolución 100 (IV);

Que el informe preparado por la Secretaría (ALALC/CM-II/VI-E/de 8) sobre el estado actual de las tareas que desarrolla la Asociación en materia de coordinación de las políticas e instrumentos económicos y aproximación de las legislaciones contiene elementos valiosos para impulsar los trabajos respectivos; y

Que para ello es necesario analizar dichas tareas a la luz de los principios, objetivos y metas contenidos en la Declaración de los Presidentes de América,

RESUELVE:

Primero. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente que programe y lleve a cabo reuniones de expertos, con el fin de efectuar estudios que faciliten la coordinación progresiva de las políticas e instrumentos económicos y la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida y con la urgencia requeridas por el proceso de integración.

Segundo. Para los efectos del artículo anterior el Comité Ejecutivo Permanente establecerá prioridades, teniendo en cuenta el Programa de Acción de la Declaración de los Presidentes de América y la Resolución 100 (IV).

Tercero. El Comité Ejecutivo Permanente informará al Consejo de Ministros de la ALALC en cada una de sus reuniones sobre los resultados alcanzados en el cumplimiento de esta Resolución.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 194 (CM-II/VI-E)

Medidas que materialicen el tratamiento especial y otorguen consideración a los problemas específicos de Bolivia

El CONSEJO DE MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Visto La Declaración de los Presidentes de América suscrita en Punta del Este el 14 de abril de 1967, la Resolución 171 (CM-I/III-E) de la primera reunión del Consejo de Ministros y las Resoluciones 157 (VI), 175 (VI) y 176 (VI) de la Conferencia,

Considerando Que el preámbulo del Tratado de Montevideo señala con referencia a los países de menor desarrollo económico relativo, la "necesidad de adoptar normas y medidas que compensen la situación de esta categoría de países", principio ratificado por el concepto de alcanzar el crecimiento equilibrado y armónico dentro de la Zona, otorgando oportunidades de una distribución equitativa de los beneficios que reporta el proceso de integración, y que los Presidentes Americanos han reconocido la necesidad de conceder a los países de menor desarrollo económico relativo las mayores ventajas posibles.

Que la Resolución 176 (VI), en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 32 del Tratado de Montevideo, autorizó a Bolivia a "cumplir el programa de liberación del intercambio en condiciones más favorables y que por tanto es necesario determinar las modalidades de cumplimiento de los compromisos acumulados de Bolivia, contemplando con equidad su situación;

Que Bolivia adhirió al Tratado de Montevideo en circunstancias de existir un sustancial avance tanto en los compromisos como en los plazos del programa de liberación del intercambio, lo que determina una situación especial para este país;

Que al tenor del numeral 6 del punto 2 de la Resolución 157 (VI) "la reciprocidad podrá ser exigible en la medida en que los países de menor desarrollo económico relativo aprovechen efectivamente las concesiones que se les otorgue,

teniendo en cuenta la necesidad de facilitar su crecimiento y asegurar así el desarrollo armónico de la región”;

Que la presente estructura productiva de Bolivia no le permitirá utilizar de inmediato las concesiones ya otorgadas entre sí por las demás Partes Contratantes; y

Que, en consecuencia, para atender la situación peculiar de Bolivia es necesario señalar procedimientos y establecer mecanismos especiales,

RESUELVE:

Primero. Los compromisos acumulados de Bolivia comprendidos en el artículo 59 del Tratado de Montevideo, quedarán satisfechos mediante la presentación al Séptimo Periodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, de una primera nómina de productos que representen parte de los compromisos mínimos establecidos por el Tratado de Montevideo, seleccionados y desgravados por dicho país, de acuerdo con las condiciones compatibles con su posición económica y las proyecciones de su desarrollo nacional.

Segundo. Trasmitir a los gobiernos del Ecuador y Paraguay la proposición de Bolivia para una apertura recíproca e inmediata de sus mercados nacionales con la única limitación de una lista de excepciones para productos que causen o amenacen causar daños ponderables a sus economías. El Comité Ejecutivo Permanente coordinará los estudios pertinentes para la presentación de un acuerdo formal sobre la materia.

Tercero. El Comité Ejecutivo Permanente examinará el Plan de Acción Inmediata que presentará Bolivia de acuerdo con la Resolución 74 (III) y formulará recomendaciones a la Conferencia de las Partes Contratantes, proponiendo operaciones y medidas especiales para asegurarle el inmediato aprovechamiento de las oportunidades que le brinde el mercado ampliado.

Cuarto. Trasmitir y recomendar a los organismos internacionales el interés de Bolivia en obtener su asistencia técnica y financiera para adecuar sus planes nacionales de desarrollo al proceso de integración económica latinoamericana, mediante la identificación y localización en su territorio, de industrias y otras actividades productivas con destino al abastecimiento del mercado regional.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 195 (CM-II/VI-E)

Creación de una unidad operativa técnica dentro de la Secretaría para asistir a los países de menor desarrollo económico relativo

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Visto El artículo 32 del Tratado de Montevideo y el literal b) del numeral 2 de la Resolución 74 (III) de la Conferencia,

Considerando Que el Comité Ejecutivo Permanente, por Resolución 50, creó un grupo de estudio con el cometido de examinar los medios que aseguren la parti-

cipación activa e inmediata de los países de menor desarrollo económico relativo en el proceso de integración industrial de la Zona, según los términos de la Resolución 74 (III) e identificación de industrias de proyección zonal que puedan localizarse en sus territorios;

Que el mencionado grupo de estudio produjo informes relativos al Ecuador y al Paraguay de cuyas conclusiones se desprende la conveniencia de llevar a cabo una labor permanente de apoyo y asesoramiento a los países de menor desarrollo económico relativo a fin de concretar proyectos específicos y de propiciar el aprovechamiento de las oportunidades que les ofrezca el mercado zonal; y

Que los organismos regionales asesores de la ALALC que han colaborado con la Asociación en la materia, están dispuestos a continuar prestando su cooperación para intensificar los estudios correspondientes,

RESUELVE:

Primero. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva que gestione los apoyos necesarios de los organismos asesores regionales para crear dentro de su organización funcional una unidad operativa de carácter técnico con el cometido de asistir a los países de menor desarrollo económico relativo en el estudio y determinación de las posibilidades que les ofrezca el mercado zonal y la aplicación de las medidas previstas en su favor en las Resoluciones de la Conferencia.

Segundo. Autorizar a la Secretaría a poner en funcionamiento la unidad operativa a que se refiere el artículo primero a la brevedad posible.

Tercero. Solicitar a los organismos regionales asesores que presten la mayor colaboración necesaria para la creación y funcionamiento de la mencionada unidad operativa.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 196 (CM-II/VI-E)

Otorgamiento de preferencias arancelarias, sin reciprocidad, a los países centro-americanos y Panamá

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Visto La Resolución 168 (CM-I/III-E) de la Conferencia y el informe del Comité Ejecutivo Permanente Contenido en el documento CEP/dt 50,

Considerando Que se requieren estudios complementarios a fin de definir la política de la Asociación sobre el otorgamiento de preferencias arancelarias a Centroamérica y Panamá;

Que en virtud de la Declaración de los Presidentes de América suscrita el 14 de abril de 1967, la ALALC y el MCCA han recibido el encargo de iniciar un proceso de convergencia entre ambos sistemas de integración, sobre la base del estudio y ejecución de una serie de medidas, entre las que se cuentan algunas de naturaleza comercial;

Que asimismo, de acuerdo con las directivas presidenciales, ambas organizaciones han convenido la creación de una Comisión Coordinadora compuesta por los órganos ejecutivos respectivos, para realizar las tareas y formular las recomendaciones correspondientes a dicho proceso de convergencia;

Que las medidas comunes a los países latinoamericanos previstas en la mencionada Declaración de los Presidentes de América, contienen el compromiso de procurar la aceleración de los estudios ya iniciados en la materia (Programa de Acción, capítulo I, numeral 4, inciso e); y

Que la Comisión Coordinadora ALALC-MCCA debe en su oportunidad analizar el tratamiento que pueda darse a la concesión de preferencias arancelarias a Centroamérica y Panamá, para lo cual la ALALC efectuará previamente los estudios complementarios a que se refiere el primer párrafo de este considerando,

RESUELVE:

Primero. Requerir al Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC que, previos los estudios complementarios que se necesiten, proponga al Consejo de Ministros en su tercera reunión, la política de la Asociación sobre preferencias arancelarias sin reciprocidad que los países de la ALALC podrían otorgar a Centroamérica y Panamá, extensivas únicamente a los países de menor desarrollo económico relativo.

Segundo. Cuando lo estime del caso, el Consejo someterá esta materia a la Comisión Coordinadora ALALC-MCCA.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 197 (CM-II/VI-E)

Modificación del artículo 38 del proyecto de Protocolo para la Solución de Controversias (ALALC/Resolución 172 (CM-I/III-E))

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Visto El proyecto de Protocolo para la Solución de Controversias aprobado por Resolución 172 (CM-I/III-E),

Considerando Que antes de proceder a suscribir el Protocolo correspondiente, las Partes Contratantes han estimado necesario introducir enmiendas al proyecto a efectos de perfeccionar el sistema que se procura establecer,

RESUELVE:

Modifícase el texto del artículo 38 del capítulo VII del proyecto de Protocolo para la Solución de Controversias aprobado por la Resolución 172 (CM-I/III-E), por el siguiente:

“Art. 38 El Comité Ejecutivo Permanente reglamentará el protocolo por dos tercios de votos.”

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 198 (CM-II/VI-E)

Lista de materias relacionadas con el artículo 16 del Protocolo para la Solución de Controversias

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Considerando Que el proyecto de Protocolo para la Solución de Controversias aprobado por la Resolución 172 (CM-I/III-E) dispone en su artículo 16 la jurisdicción obligatoria y sin necesidad de convenio especial del Tribunal Arbitral que se establece en su capítulo IV en relación con una lista de materias que formule el Consejo de Ministros;

Que el Consejo de Ministros, en el artículo segundo de la Resolución 172 (CM-I/III-E), encomendó al Comité Ejecutivo Permanente la preparación de la mencionada lista; y

Que el Comité ha aprobado dicha lista elevándola a la consideración del Consejo de Ministros,

RESUELVE:

Primero. Aprobar la siguiente lista en materias para los efectos de lo establecido en el artículo 16 del Protocolo para la Solución de Controversias:

- 1) *Programa de liberación*
 - a) Artículos 3, 5 y 6 del Tratado.
 - b) Condiciones pactadas en las Actas de Negociaciones.
 - c) Reglamento de negociaciones: ALALC/Resolución 47 (II).
 - d) Retiro de concesiones: Artículo 8, párrafo segundo, del Tratado de Montevideo y Resoluciones 103 (IV) y 127 (V) de la Conferencia.
 - e) Lista común: Artículo 8, párrafo primero, del Tratado de Montevideo y Resolución 70 (III).
 - f) Artículo 48 del Tratado.
- 2) *Tratamiento de la nación más favorecida*
Artículos 18, 19 y 20 del Tratado.
- 3) *Tratamiento en materia de tributos internos*
Artículo 21 del Tratado.
- 4) *Disposiciones del capítulo VI del Tratado*
Autorizaciones otorgadas en aplicación de los artículos 23 y 24 del Tratado y Resolución 173 (CM-I/III-E).
- 5) *Disposiciones especiales sobre agricultura*
Artículos 28 y 29 del Tratado y Resolución 97 (IV).
- 6) *Privilegios e inmunidades*
Artículo 47 del Tratado y Convenios respectivos.

- 7) *Reexportación*
Artículo 50 del Tratado.
- 8) *Libertad de tránsito de mercaderías*
Artículo 51 del Tratado.
- 9) *Aprovechamiento de las Concesiones por los países adherentes*
Artículo 59 del Tratado.
- 10) *Denuncia*
Artículo 64 del Tratado.
- 11) *Origen de las mercancías*
 - a) Resoluciones 49 (II), 82 (III), 83 y 84 (III).
 - b) Decisiones del Comité Ejecutivo Permanente (Decisiones Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
- 12) *Medidas en favor de los países de menor desarrollo económico relativo.*
Autorizaciones otorgadas en aplicación del artículo 32 del Tratado y Resoluciones 12 (I), 17 (I), 38 (II), 98 (IV), 111 (IV), 112 (IV) y 176 (VI).
- 13) *Protección del valor de las concesiones*
Resolución 53 (II).
- 14) *Dumping y otras prácticas desleales de comercio*
Artículo 52 del Tratado y Resolución 65 (II).
- 15) *Acuerdos de complementación*
Artículo 17 del Tratado y Resolución 99 (IV).

Segundo. Las Resoluciones de la Conferencia y del Comité así como las decisiones de este último Órgano, que modifiquen, sustituyan o complementen las disposiciones referidas a las materias contenidas en el artículo primero, serán también objeto de la jurisdicción obligatoria establecida en el artículo 16 del Protocolo para la Solución de Controversias.

Tercero. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente la revisión anual de la mencionada lista, con el objeto de proponer el agregado de nuevas materias, de acuerdo con lo que establece el artículo 16 del Protocolo para la Solución de Controversias. El Comité presentará el resultado de las revisiones anuales de la lista al Consejo de Ministros para su aprobación.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 199 (CM-II/VI-E)

Ampliación de los recursos de la Asociación para el financiamiento de estudios técnicos

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Visto La Declaración de los Presidentes de América, especialmente su capítulo I, numeral 5,

RESUELVE:

Primero. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente la preparación, antes del Séptimo Periodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, de un informe sobre las necesidades inmediatas de personal y recursos de la Asociación, con miras a la realización de los estudios técnicos requeridos por el proceso de integración económica, en los campos del comercio exterior, de la coordinación progresiva de las políticas e instrumentos económicos, el desarrollo industrial, el desarrollo agropecuario, asuntos financieros y monetarios y obras de infraestructura.

Segundo. En la preparación de dicho informe deberán tenerse en cuenta las siguientes posibles alternativas para llevar a cabo los estudios, conforme a la naturaleza de la tarea:

- a) Realización de los estudios por la propia Asociación o en colaboración con sus organismos asesores, de conformidad con los términos del artículo 44 del Tratado, además de la de otros organismos internacionales de asistencia técnica; y
- b) Contratación de estudios específicos con entidades técnicas públicas o privadas de reconocida capacidad, en particular latinoamericanas.

Tercero. El informe a que se refiere el artículo primero deberá contener las recomendaciones que hagan posible la obtención de recursos necesarios para la realización de los estudios previstos en los literales a) y b) del artículo segundo, teniendo en cuenta la utilización de fondos no reembolsables y las contribuciones de las Partes Contratantes. Asimismo las Partes Contratantes realizarán gestiones conjuntas ante organismos financieros internacionales a fin de procurar la obtención de recursos adicionales.

Cuarto. Recomendar que en el Séptimo Periodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, las Partes Contratantes consideren la necesidad de ampliar las contribuciones a la Asociación para el próximo ejercicio del presupuesto del Comité Ejecutivo Permanente, a los fines de la presente Resolución.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 200 (CM-II/VI-E)

Preparación de las reuniones del Consejo de Ministros

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

RESUELVE:

Requerir del Comité Ejecutivo Permanente que remita a los gobiernos de las Partes Contratantes la documentación y los proyectos de resolución correspondientes a los temas de las agendas de las reuniones del Consejo de Ministros por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha de iniciación de cada reunión.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 201 (CM-II/VI-E)

Sede de la tercera reunión del Consejo de Ministros

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

RESUELVE:

Celebrar la tercera reunión del Consejo de Ministros en la sede de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 202 (CM-II/VI-E)

Normas de los acuerdos subregionales

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,
Visto La Declaración de los Presidentes de América,

RESUELVE:

Primero. Encomendar a la Conferencia que en su Séptimo Periodo de Sesiones Ordinarias establezca las normas a que deberán someterse los acuerdos subregionales.

Segundo. Las normas que se establezcan se ajustarán entre otros, a los siguientes principios:

- 1) Los acuerdos subregionales podrán ser celebrados por dos o más Partes Contratantes y se ajustarán en sus términos al texto de la Declaración de los Presidentes el América, contenido en el capítulo I, numeral 2.
- 2) Cada acuerdo subregional establecerá los términos de aceleración de su política comercial en relación con la liberación programada y con la adopción de un arancel externo común. Asimismo establecerá las medidas para intensificar la industrialización y la forma de aproximar las correspondientes legislaciones nacionales.
- 3) El programa de liberación deberá ser generalizado y no restringido a sectores específicos.
- 4) Las estipulaciones de los acuerdos subregionales deberán tomar en cuenta los compromisos de quienes los suscriban en relación con sus listas nacionales, con las listas especiales, con la lista común y con las decisiones aplicables adoptadas en la Declaración de los Presidentes de América.
- 5) Los acuerdos de complementación industrial que celebren los participantes en los acuerdos subregionales se ajustarán a las disposiciones aplicables del Tratado de Montevideo y de las Resoluciones de la Conferencia y quedarán abiertos a todas las demás Partes Contratantes, en los mismos términos de las citadas disposiciones.

- 6) Los acuerdos subregionales serán de carácter transitorio y, a tal efecto, deberán establecer la fecha de entrada en vigor y su duración.
- 7) Las Partes Contratantes participantes en un acuerdo subregional designarán el órgano ejecutivo que se encargue de la administración del acuerdo.
- 8) Todo acuerdo subregional requerirá, para que pueda ser puesto en ejecución, la aprobación previa de las Partes Contratantes las cuales delegan esta facultad en el Comité Ejecutivo Permanente. La Conferencia analizará anualmente, en sus Periodos de Sesiones Ordinarias, la marcha de tales acuerdos.
- 9) Las disposiciones de los acuerdos subregionales no afectarán los derechos y obligaciones resultantes del Tratado de Montevideo y de las resoluciones de la ALALC, que se aplicarán en lo que no esté previsto en dichos acuerdos.
- 10) Los acuerdos subregionales contendrán normas de adhesión compatibles con los objetivos del tratado de Montevideo.

2 de septiembre de 1967

RESOLUCIÓN 203 (CM-II/VI-E)

Bases de un acuerdo subregional entre Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela

EL CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,
Visto La Declaración de los Presidentes de América,

RESUELVE:

Primero. Aprobar las bases de un acuerdo subregional presentadas por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, que constan en el documento anexo a la presente Resolución.

Segundo. Delegar en el Comité Ejecutivo Permanente la facultad de constatar la compatibilidad del acuerdo subregional que se suscriba, con las bases que se aprueban en el artículo primero de esta Resolución y con los principios enumerados del 1 al 10 en el artículo segundo de la Resolución 202 (CM-II/VI-E) de la segunda reunión del Consejo de Ministros.

Tercero. La Conferencia de las Partes Contratantes analizará en sus Periodos de Sesiones Ordinarias la marcha del acuerdo subregional y su adecuación a los objetivos principales del Tratado de Montevideo.

2 de septiembre de 1967

BASES DE UN ACUERDO SUBREGIONAL ELABORADAS POR COLOMBIA, CHILE, ECUADOR,
PERÚ Y VENEZUELA

I. Preámbulo

Con el fin de facilitar su más adecuada participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo, los países signatarios de la Declaración de Bogotá están convencidos de la urgencia de promover una sustancial ampliación de sus respectivos mercados internos mediante un acuerdo subregional de carácter transitorio y que contemple compromisos más acelerados para la conversión de la ALALC en un mercado común. Ello permitirá a los mencionados países cumplir en condiciones más equilibradas, con las demás Partes Contratantes los compromisos derivados del Tratado de Montevideo.

Los Presidentes de América reunidos en abril de este año en Punta del Este, acordaron propiciar la celebración de acuerdos subregionales entre los países de América Latina.

En cumplimiento de la Declaración de Bogotá, representantes de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, celebraron sucesivas reuniones en el transcurso de este año en Viña del Mar, Quito y Caracas. En esta última participaron también representantes del Gobierno de Bolivia como observadores.

Las bases formuladas para el acuerdo subregional han tenido en cuenta de manera muy especial el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Tratado de Montevideo y la compatibilidad de esos compromisos con los que se prevén en virtud del acuerdo subregional. Asimismo, se recalca en ellas el carácter transitorio que revisten los regímenes de excepción que contemplaría ese acuerdo, en el entendido que esos regímenes especiales dejarán de aplicarse en la medida que se identifiquen con los compromisos más generales que se asuman dentro de la ALALC para llegar al Mercado Común.

Tomando en cuenta los propósitos mencionados arriba y considerando el preámbulo y las disposiciones del Tratado de Montevideo, los representantes de los Gobiernos de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, han elaborado las siguientes bases de un acuerdo subregional:

II. Programa de liberación interna

El programa de liberación de gravámenes y de eliminación de restricciones no arancelarias, incluso las administrativas, financieras y cambiarias, se regulará conforme a las normas que siguen:

A. Productos incluidos o que se incluyen en la lista común de la ALALC

Los productos incluidos en la lista común hasta la fecha del acuerdo quedarán liberados totalmente de gravámenes y restricciones 180 días después de dicha fecha. Los productos que se incluyan posteriormente en la lista común quedarán liberados totalmente de gravámenes y restricciones 90 días después de la fecha de su inclusión en dicha lista.

B. Manufacturas, productos agropecuarios y mineros que no se producen en la actualidad en ningún país de la subregión

Estos productos deberán quedar totalmente liberados de gravámenes y restricciones al finalizar el plazo de 180 días, que se establecerá a partir de la formulación de las listas de los mismos. A tal efecto dentro de un plazo máximo de 60 días, a partir de la firma del acuerdo, todos los países participantes designarán los expertos que integrarán los grupos sectoriales de preparación de dichas listas que deberán estar completadas en un plazo no mayor de 180 días.

C. Otros productos

Los productos que no queden comprendidos en los acápites A) y B) y, sin perjuicio de las excepciones de las letras D) y F) quedarán liberados totalmente de gravámenes y restricciones en una fecha sustancialmente anterior a la señalada en la Declaración de los Presidentes de América para la convención de la ALALC en un mercado común fecha que se establecerá en el acuerdo subregional.

La forma y plazos en que la liberación de gravámenes y la eliminación de restricciones se hará efectiva, se determinará por acuerdos de los países participantes.

Las liberaciones o rebajas de gravámenes y restricciones acordadas, deberán ser puestas en vigencia el primero de enero del año siguiente a la fecha del respectivo acuerdo, salvo que se fijare otra fecha.

Las liberaciones o reducciones de gravámenes y restricciones recién aludidas, deberán ser puestas en vigencia por todos los países, en la forma y oportunidades indicadas, con la sola excepción del Ecuador que se registrará en esta materia por lo establecido en la letra E).

D. Productos incluidos en acuerdos de complementación

Quedarán exceptuados de las normas contenidas en las letras anteriores, los siguientes sectores industriales:

1. Metalúrgica básica;
2. Minerales no metálicos;
3. Química y petroquímica, con especial atención a los fertilizantes;
4. Madera, celulosa y papel;
5. Manufacturas metalmecánicas, en especial partes de la industria automotriz y bienes de capital;
6. Industria eléctrica y electrónica; y
7. Industria alimenticia, y aquellos otros sectores que los países consideren apropiados para acuerdos de complementación industrial.

En estos casos el proceso de liberación se registrará por las normas de los respectivos acuerdos.

E. Régimen especial para Ecuador

1. En el caso del Ecuador, el acuerdo subregional incorporará plenamente

los principios y las disposiciones del Tratado de Montevideo, así como los de las Resoluciones de la Conferencia de la ALALC a favor de los países de menor desarrollo económico relativo.

2. A fin de asegurar el desarrollo armónico de la subregión, los demás países participantes deberán comprometerse a una pronta y sustantiva liberación de gravámenes y restricciones para los productos originarios del Ecuador, con el objeto de asegurarle un mercado estable. Con este propósito y en un plazo no mayor de noventa (90) días contados desde la fecha de la entrada en vigor del acuerdo, el Ecuador presentará a los demás países una lista de productos originarios de dicho país en base a la cual el Ecuador y los demás países participantes convendrán, en un plazo de sesenta (60) días, en los productos que serán liberados totalmente, en forma no extensiva a los demás países de modo tal que se preserve una preferencia suficiente durante los plazos que se acordaren. Las liberaciones así acordadas se pondrán en vigencia en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de los sesenta (60) días antes mencionados. La lista que presentará el Ecuador podrá basarse en el informe que solicitará a un grupo de expertos de organismos internacionales, el cual podrá presentarse anexo a dicha lista.
3. Los productos originarios del Ecuador no incluidos en la lista mencionada en el numeral anterior, serán incorporados en sucesivas listas de liberación, también no extensivas en la forma antes expresada, que se convendrán cada seis meses, de manera que el proceso se complete cinco años antes de la fecha señalada para la desgravación total dentro de la subregión. Las nuevas listas sucesivas estarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo III referente al arancel externo mínimo común, sin perjuicio de que en casos determinados, en atención al efecto especialmente desfavorable que puedan tener para la economía ecuatoriana, o a la necesidad de estimular en forma concreta determinadas líneas de producción destinadas a la subregión, se le reconozcan condiciones especiales para ajustarse a dicho arancel. Estas condiciones especiales serán transitorias y no podrán sobrepasar a aquéllas que se consideran necesarias para permitir la producción que se ha decidido estimular o para evitar los perjuicios que de otro modo ocurrirían.
4. El Ecuador liberará los productos de la lista común en la forma gradual que se convenga dentro del plazo previsto en el artículo 2 del Tratado de Montevideo. Quedarán excluidos de esta desgravación los productos incluidos en la lista común para los cuales los países de la subregión han otorgado concesiones especiales al Ecuador, exclusión que se limitará únicamente al país o países que hayan otorgado la respectiva concesión.
5. El Ecuador efectuará las desgravaciones a que se refiere la letra C del capítulo II ("Otros Productos") en forma gradual, más lenta y dentro de un plazo que no excederá en 5 años a la fecha en que se produzcan las respectivas liberaciones entre los demás países. Este plazo podrá ser revisado de acuerdo con los resultados que el Ecuador obtenga en su intercambio con los demás países de la subregión.

Se reconocerán al Ecuador por plazos que no excederán en 5 años a

los aplicados a los demás países, condiciones más favorables y compatibles con sus posibilidades para la armonización de tratamientos hacia terceros. Estas condiciones consistirán en una disminución del arancel externo mínimo común en el porcentaje que se convenga en la oportunidad que se determine al suscribirse el acuerdo. Este porcentaje se irá reduciendo gradualmente en cada caso en la forma que previamente se establezca por las Partes.

6. Las Partes empeñarán sus máximos esfuerzos para que en aprovechamiento de las oportunidades que el desarrollo del mercado subregional ofrezca, el Ecuador logre una especialización razonable y la distribución equitativa de las inversiones dentro de la subregión mediante una adecuada programación. A tal efecto las Partes tendrán en cuenta las orientaciones y el espíritu contenidos en los artículos cuarto y quinto de la Resolución 100 (IV) y el literal e) del numeral 1 y el numeral 5 de la Resolución 157 (VI) de la ALALC.
7. Los países de la subregión reconocen la conveniencia de la participación del Ecuador en los acuerdos de complementación industrial.

F. Lista de excepciones

Deberán quedar exceptuados de las disposiciones precedentes los productos incluidos en la lista que se incorporará al acuerdo con un total de equis Subposiciones de la NABALALC y que se formará con las que propongan los países participantes en la proporción que les corresponda del total señalado. En el caso que haya coincidencia de las propuestas de dos o más países, éstos tendrán derecho a proponer nuevas posiciones para sustituir las repetidas.

Los productos comprendidos en las listas así formadas, deberán ajustarse en su desgravación, a los compromisos generales que se adopten en el proceso general de la ALALC.

G. Desgravaciones en relación a la ALALC

Las desgravaciones realizadas dentro del marco del acuerdo subregional, no se harán extensivas a los demás países de la ALALC. No obstante, los acuerdos adoptados de conformidad al Tratado de Montevideo en cumplimiento del programa de liberación y de la estructuración del arancel externo común de la ALALC, prevalecerán sobre los acuerdos adoptados dentro de la subregión en la medida en que los tratamientos correspondientes sean más avanzados que éstos.

III. Arancel externo mínimo común

En cada ocasión en que se incluya un producto determinado en el proceso de liberación, conforme a las normas indicadas en el capítulo anterior, se fijará el arancel externo mínimo común, que será aplicable a las importaciones de los mismos productos desde fuera de la subregión, de acuerdo con las disposiciones siguientes:

- a) En los casos de productos comprendidos en los párrafos A) y B) del capítulo anterior, los países deberán ajustar su tratamiento a países ajenos a la subregión simultáneamente con la liberación total pactada. Para estos efectos deberá tenerse en cuenta en forma primordial, la que el arancel externo mínimo común tendría sobre la economía de cada uno de los países participantes y sobre sus costos de vida;
- b) El mismo tratamiento deberá aplicarse, en todos los demás casos en que se incorporen posteriormente otros productos con liberación total;
- c) Tratándose de productos que no queden liberados totalmente de gravámenes y restricciones al momento de su incorporación al programa, se determinarán, junto con el tratamiento respectivo, los gravámenes externos mínimos comunes que deberán aplicarse y los plazos y condiciones para establecerlos;
- d) Al fijar el arancel externo mínimo común a un producto determinado, se fijará también el tratamiento que deberá aplicarse a la importación de productos que sean sustitutivos de aquél. Igualmente, se procurará determinar, al mismo tiempo, el arancel externo mínimo común que se aplicará a la importación de los bienes semielaborados y las materias primas que se utilizan en la fabricación de los productos incluidos en el programa de liberación;
- e) En todo caso, se podrá modificar, por mutuo acuerdo, en cualquier momento, el arancel externo mínimo común;
- f) Tratándose de productos incorporados en las listas nacionales de la ALALC de uno o más de los países, sin perjuicio de las normas precedentes, ellos mantendrán el tratamiento convenido para las importaciones originarias de los países de la ALALC que no formen parte de este acuerdo;
- g) En los casos de productos incorporados a acuerdos de complementación industrial, sólo se aplicarán las normas sobre arancel externo común contenidas en los respectivos acuerdos; y
- h) Una vez acordados por la ALALC los niveles del arancel externo común, sea total o parcialmente, éstos prevalecerán sobre los tratamientos fijados en conformidad a las letras precedentes.

IV. *Requisitos de origen*

A los productos incorporados al proceso de liberación, les serán aplicables las disposiciones y requisitos que sobre origen haya acordado la ALALC. No obstante, en el momento de la incorporación del producto o con posterioridad, podrán establecerse normas especiales de origen.

V. *Cláusulas de salvaguardia*

Serán plenamente aplicables las disposiciones que sobre cláusulas de salvaguardia contemplan los capítulos VI y VII del Tratado de Montevideo.

Las autorizaciones ya concedidas por la ALALC para la utilización de las cláusulas de salvaguardia a un miembro de la subregión continuarán vigentes, pero al suscribirse el acuerdo subregional se procurará una reducción del plazo autorizado o la eliminación gradual por grupos de productos en favor de los países de la subregión.

VI. *Competencia comercial*

Con el propósito de evitar la competencia desleal, tanto dentro de la subregión como la producida por importaciones procedentes de países ajenos a la subregión, los países adoptarán las medidas que eviten los perjuicios derivados del *dumping* u otras prácticas desleales de comercio.

Los países que participen se comprometen a no favorecer sus exportaciones mediante subsidios u otras medidas que puedan perturbar las condiciones normales de competencia dentro de la subregión.

VII. *Coordinación de políticas económicas*

Los países participantes coordinarán sus políticas de desarrollo, monetaria y cambiaria, fiscal, de comercio exterior y de inversiones.

Para tal fin promoverán la concertación de acuerdos entre los organismos con responsabilidad en las materias citadas en cada uno de ellos, entre otros, organismos de planificación, Bancos Centrales, organismos de comercio exterior, de fomento industrial, agropecuario y minero.

VIII. *Administración del acuerdo subregional*

La administración del acuerdo subregional corresponderá a la Comisión mixta constituida en Viña del Mar el 23 de junio de 1967, la cual funcionará como Comisión Ejecutiva y organismo máximo del acuerdo. Su funcionamiento y atribuciones, para estos efectos, serán materia de un reglamento especial que aprobarán los países que participen en el acuerdo.

IX. *Proposiciones finales*

El acuerdo subregional contendrá las reglas relativas a su entrada en vigor, incorporación de nuevos miembros y denuncia; y dejará establecido que sus disposiciones no afectarán los derechos y obligaciones resultantes del Tratado de Montevideo, el que se aplicará en forma supletoria así como los principios y resoluciones adoptadas por la ALALC.

El tratamiento especial que se establece para el Ecuador en la letra E) del capítulo II, se extenderá a todos los países de menor desarrollo económico relativo que adhieran al acuerdo.

Caracas, 16 de agosto de 1967

RESOLUCIÓN 204 (CM-II/VI-E)

Solicitud del Uruguay para ser considerado como país de menor desarrollo económico relativo

El CONSEJO de MINISTROS, reunido en el Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo,

Visto El planteamiento del Uruguay para acogerse a los tratamientos especiales previstos en el capítulo VIII del Tratado de Montevideo que instituye la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,

Considerando Que Uruguay siempre ha dado pruebas de sus firmes deseos de acompañar eficazmente el proceso de integración;

Que los elementos de juicio aportados demuestran que el Uruguay enfrenta una aguda crisis económica y financiera que obstaculiza la recuperación y la expansión de sus actividades productivas;

Que asimismo, esta circunstancia le impide corregir los desequilibrios de su balanza de pagos sin recurrir a medidas restrictivas y otras de carácter excepcional;

Que para poder superar dicha crisis se reconoce la conveniencia de declarar al Uruguay en situación de invocar actualmente los tratamientos especiales del capítulo VIII del Tratado de Montevideo, como mecanismo destinado a complementar las medidas que se adopten internamente; y

Que dando muestras del más alto espíritu de solidaridad y comprensión, las altas Partes Contratantes están dispuestas a reconocer la necesidad de otorgar al Uruguay, el tratamiento especial que le permita acompañar el proceso de integración y promover su desarrollo económico y social en la forma armónica y equilibrada prevista en la Declaración de los Presidentes de América, del 14 de abril de 1967,

RESUELVE:

Primero. Declarar que el Uruguay se encuentra actualmente en situación de invocar a su favor el tratamiento especial previsto en el Tratado de Montevideo para países de menor desarrollo económico relativo.

Segundo. Autorizar a las Partes Contratantes a otorgar al Uruguay, hasta el 31 de diciembre de 1972, concesiones no extensivas para la importación de productos originarios de dicho país, mediante los mecanismos de negociación previstos en el Tratado de Montevideo.

Tercero. El Uruguay presentará, en el transcurso del Séptimo Periodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, la nómina de productos en relación con los cuales solicita las concesiones referidas en el artículo anterior. Dicha nómina podrá ser sucesivamente ampliada en el curso de los siguientes Periodos de Sesiones de la Conferencia.

Cuarto. Los productos ya incluidos en las listas de ventajas no extensivas, que las Partes Contratantes han concedido al Ecuador y al Paraguay no podrán ser objeto de concesiones en los términos del artículo segundo de esta Resolución, cuando dichas concesiones puedan crear situaciones de interferencia con corrientes de comercio ya existentes, o afectar sustancialmente las posibilidades de desa-

rollo de actividades de interés prioritario para dichos países. Previamente a la formación de la lista de concesiones no extensivas al Uruguay, se realizarán las consultas pertinentes para los efectos antes indicados.

Quinto. La declaración expresada en el artículo primero de esta Resolución no implica que se apliquen al Uruguay las resoluciones ya adoptadas en beneficio de los países que han sido anteriormente calificados como de menor desarrollo económico relativo.

Sexto. Los productos beneficiados por el tratamiento a que se refiere el artículo segundo de la presente Resolución deberán ser originarios del territorio del Uruguay, de acuerdo con las normas, procedimientos y decisiones adoptadas o que se adopten por las Partes contratantes en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 49 inciso a) del Tratado y disposiciones complementarias y conexas.

Séptimo. La presente Resolución no afecta ninguno de los derechos u obligaciones que resultan de las disposiciones del Tratado de Montevideo, especialmente con relación al cumplimiento del programa de liberación (capítulo II) y a la adopción de los mecanismos de salvaguardia previstos en dicho instrumento (capítulos VI y VII), así como compromisos y negociaciones ya pactados.

Octavo. Los tratamientos que se acordaren a favor de Bolivia, el Ecuador y el Paraguay no se extenderán automáticamente al Uruguay.

Al considerarse el tema de la vinculación de la ALALC con el Mercado Común Centroamericano a cuyo respecto se aprobó la Resolución 190 (CM-II/VI-E) sobre creación de la Comisión Coordinadora ALALC-MCCA y ante gestión del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Consejo de Ministros resolvió sugerir a los Ministros de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, en la Reunión Conjunta de los días primero y dos de septiembre, la posibilidad de que en el acuerdo respectivo o por cualquier otro medio que se considerase pertinente, se facultase a la Comisión Coordinadora a invitar a sus reuniones, en carácter de observadores, a representantes de otros países.

Durante el transcurso de la reunión, el dos de septiembre de mil novecientos sesenta y siete, los señores Ministros de Relaciones Exteriores suscribieron el Protocolo para la Solución de Controversias entre las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo.

INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNIÓN DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LAS IMPLICACIONES FINANCIERAS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL*

INTRODUCCIÓN

La Declaración de los Presidentes de América y el Plan de Acción de Viña del Mar reconocieron, en su oportunidad, que el proceso de integración económica latinoamericana, en su marcha hacia el Mercado Común, requerirá fondos adicionales a los que seguirán poniéndose a disposición de los países en apoyo de los programas de desarrollo económico.

En la búsqueda de fórmulas adecuadas para movilizar recursos para la integración, las V Reuniones Anuales del CIES en Viña del Mar, decidieron que el CIAP convocara una reunión de representantes gubernamentales para tratar las implicaciones financieras del proceso de integración latinoamericana.

Las conclusiones de esta reunión son de dos tipos. Por una parte, determina la forma en que se continuará ahondando en esos problemas, es decir, indica las etapas posteriores que tendrán que llevarse a cabo para que se estudien minuciosamente todas las implicaciones financieras de la integración. Por otra parte, indica pautas sustantivas para orientar los trabajos que se realizarán en esas etapas posteriores. Estas directivas no deben considerarse ni fijas ni exhaustivas sino más bien meramente orientadoras, para dar lugar a un tratamiento más a fondo de los problemas. De aquí que a veces se transmitan posibles alternativas, dejando librado a los expertos la selección del procedimiento que consideren más adecuado.

Las conclusiones a que se llegue en esas etapas posteriores serán elevadas oportunamente a una segunda reunión de representantes gubernamentales sobre financiamiento de la integración, para que, una vez aprobadas, sean presentadas a las VI Reuniones Anuales del CIES en 1968.

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS

De acuerdo con las decisiones del Plan de Acción de Viña del Mar, las propuestas sobre financiamiento de la integración deben someterse a la próxima reunión del CIES aproximadamente a mediados del año 1968. Se recomienda al CIAP la coordinación y promoción de los trabajos que deben hacerse para presentar los estudios y propuestas a la II Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Financiamiento de la Integración Económica Latinoamericana, en el mes de mayo de 1968.

Para los efectos del trabajo relacionado con el Financiamiento del Balance de Pagos y de la Ampliación del Crédito Comercial, la Reunión solicita del Comité Técnico, creado por la V Reunión de Gobernadores de los Bancos Centrales latinoamericanos, la preparación de un informe, con las propuestas correspondientes, de acuerdo con los términos de referencia aprobados en esta Reunión de Representantes Gubernamentales.

Para cumplir con este pedido, se recomienda al Comité Técnico celebrar una reunión hacia el 22 de enero del próximo año, en la ciudad de México, para

* (29 de septiembre a 3 de octubre de 1967, Río de Janeiro).

concluir su informe y enviarlo tan rápidamente como sea posible al CIAP. Para dicha reunión, el CIAP y el CEMLA actuarán como una secretaría conjunta. A ella se presentarán como documentos de trabajo el informe que el propio CEMLA prepare, los informes elaborados con este fin por los organismos regionales actualmente existentes (ALALC y MCCA), que se han solicitado en esta primera Reunión, los informes que consideren conveniente enviar los gobiernos miembros que no estén vinculados con ninguno de los dos organismos de integración así como los trabajos que presenten otras entidades técnicas nacionales, regionales e internacionales. Sería muy deseable que tanto dichos documentos de trabajo, como el informe del Comité Técnico, contemplasen varias alternativas posibles en cuanto a la aceleración del proceso de integración en los aspectos estudiados.

En relación con el Financiamiento de las Exportaciones a Plazo Medio (I.B.2); el Financiamiento para Compensar Descensos de Ingresos Fiscales (II); el Financiamiento de la Reconversión de Industrias y de la Reorientación de la Mano de Obra (III) y el Financiamiento de Estudios, Proyectos y Programas de Interés para la Integración (IV) del temario de la Reunión, se decidió crear un segundo Grupo de Trabajo con los servicios de una Secretaría Técnica conjunta del CIAP, del BID y de la CEPAL. La primera reunión de este grupo de trabajo se realizará en la ciudad de Washington a partir del lunes 15 de enero de 1968. La Secretaría Ejecutiva de la ALALC, la SIECA y representantes de países no miembros de esos dos organismos, en cooperación con el BID, el CIAP y la CEPAL, prepararán la documentación que sea factible elaborar antes del 15 de diciembre de 1967, la cual será transmitida inmediatamente a los gobiernos. Las citadas entidades y representantes de países no miembros coordinarán la preparación de la documentación propuesta.

El Grupo de Expertos Gubernamentales determinará, en su primera reunión, el programa de trabajo a cumplir, de manera que queden terminados sus estudios antes del 30 de abril para ser transmitidos a los gobiernos con suficiente anticipación a la Segunda Reunión de Representantes Gubernamentales sobre las Implicaciones Financieras de la Integración Latinoamericana.

La Reunión tomó nota de las ofertas de colaboración hechas por los representantes del Fondo Monetario Internacional y la OECD que estima útiles en alto grado y agradece en esta oportunidad. Se recomendó al CIAP y a los organismos responsables por las Secretarías Técnicas de los Grupos de Trabajo, decidir sobre la oportunidad para solicitar la colaboración de esas dos instituciones y de los otros organismos técnicos de carácter regional. Agradece además la presencia de los otros organismos asesores ALALC, BCIE, BID, BIRF, CEMLA, CEPAL y SIECA, que han participado en esta Reunión y con cuya ayuda se contará en futuras reuniones.

PAUTAS PARA ORIENTAR LA LABOR DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS

Los términos de referencia que se señalan a los Grupos de Expertos contienen observaciones que hacen a la forma y al fondo de la movilización de recursos para la integración. Cada categoría de problema tiene sus requisitos de financiación y ésta presenta, implícitamente, la necesidad de un mecanismo de captación, de canalización, de administración o de coordinación de los recursos. Las pautas

que se señalan a continuación tratan, en lo posible, de señalar orientaciones para ambos tipos de problemas.

FINANCIAMIENTO DEL BALANCE DE PAGOS Y DE LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO

A. Balance de pagos

1. *Sistema de compensación de saldos y créditos recíprocos*

Deben buscarse los medios para perfeccionar los sistemas existentes y lograr una vinculación entre ellos que conduzca a una creciente multilateralidad y, si es posible al establecimiento de una cámara u otro mecanismo de compensación para la región. El proceso de constitución de un sistema multilateral debería ser compatible con arreglos entre grupos de países para vincular sus sistemas y, consiguientemente, con el establecimiento de cámaras de compensación subregionales para aquellos países que lo juzguen conveniente.

Hay varios aspectos que tienen gran interés para facilitar estos avances y que deberían ser estudiados con particular atención:

- a) El aumento de los plazos de compensación de saldos y la ampliación de los márgenes de crédito;
- b) La posibilidad de establecer garantías cambiarias para la liquidación de los saldos;
- c) El problema del pago de intereses por los créditos;
- d) La conveniencia de estimular el uso de las monedas nacionales en las transacciones de la región. Especial importancia debería darse a los problemas que presentan los pagos por concepto de invisibles, tales como turismo, dentro del actual sistema de acuerdos de créditos y de compensación;
- e) La organización que más conviene a las cámaras de compensación para facilitar consultas y cooperación, así como la forma de resolver los problemas jurídicos que resultan de las diferentes estructuras legales nacionales.

Entre los elementos de juicio para estos trabajos, cabría tener en cuenta los estudios que el CEMLA llevará a cabo en este mismo campo, de acuerdo con la resolución correspondiente de la V Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos.

2. *Financiamiento de Desajustes Transitorios y posible empleo de un fondo común*

Dada la importancia de contar con financiamientos adicionales para enfrentar desajustes transitorios del balance de pagos relacionados con el proceso de integración, convendría estudiar la posibilidad de establecer un fondo común de divisas o reservas con la contribución de recursos financieros externos y la posible incorporación de recursos originados en los derechos especiales de giro que se crearán en el Fondo Monetario Internacional. Se debería tener en cuenta que no sería necesaria la adhesión de todos los países para el establecimiento del fondo común, el cual, sin embargo, quedaría abierto a la participación eventual de todos.

Para los fines señalados, sería de interés examinar la experiencia existente en relación con anteriores iniciativas en esta materia, sin descuidar los problemas

jurídicos y administrativos derivados de las diferencias de leyes y reglamentos, así como la importancia de dar al mecanismo correspondiente una función activa que le permita actuar como órgano de coordinación de políticas en beneficio del indispensable orden financiero. Del mismo modo, sería útil examinar las causas que podrían haber motivado en el pasado falta de receptividad a estas iniciativas, para considerar la manera de remediarlas, entre otras cosas mediante garantías suficientes.

Con respecto al numeral 3 del título sobre *Balance de pagos* no hubo observaciones adicionales a las que ya se habían hecho al considerar los dos numerales anteriores, las cuales, en gran parte, son igualmente pertinentes con referencia al numeral 3. Respecto al numeral 4, *Relaciones con las necesidades de cooperación financiera externa a programas de estabilización*, se dejó constancia de la importancia del financiamiento externo para conseguir simultáneamente la integración, el desarrollo y la estabilidad. El contar con adecuado financiamiento para estos dos últimos objetivos es también una condición de la integración.

En relación al capítulo I, literal B del temario, de acuerdo con la decisión general del plenario de la reunión, el grupo recomendó que se trasmita a los órganos competentes para su estudio la propuesta de la delegación de Colombia titulada La Unión de Pagos en la Integración Económica de América Latina (UP-CIES-9/Integración. Doc. 4).

B. Comercio

1. Ampliación del crédito comercial

Deben estudiarse los problemas ahora existentes para hacer del crédito comercial un medio apto para la expansión del intercambio en la región, en particular las dificultades que se derivan de las diferencias en la legislación sobre títulos y operaciones de crédito, cuya armonización y progresiva unificación sería muy útil para estos fines.

Convendría examinar, además, los medios de estimular un mayor grado de relaciones de corresponsalía entre las instituciones de crédito comercial que operan en la región para facilitar el financiamiento y las transacciones comerciales.

2. Financiamiento de las exportaciones a plazo medio

Se decidió recomendar la modificación del temario original correspondiente a este punto, ampliando el alcance de 2-c) que se denominaría "Financiamiento en el periodo de fabricación y financiamiento de las existencias de productos terminados", y añadir un punto nuevo 3: "Seguro de Crédito de Exportación".

Con respecto a esos temas, tiene decisiva importancia el mejorar los sistemas de financiamiento de las exportaciones y en todos los rubros del temario conviene un análisis de la situación actual y de las propuestas concretas para la acción. En este sentido:

a) Debe examinarse la necesidad de incrementar los recursos que el Bm destine al financiamiento, a plazo medio, de las exportaciones, con el fin de atender las crecientes demandas que generará el proceso de integración.

b) Deben proponerse soluciones al problema del alza de la tasa de interés que se debe pagar para movilizar recursos de los mercados de capital, lo cual se ha traducido en un aumento del costo de los financiamientos de exportación que se otorgan en el programa establecido por el Bm.

c) Deben desarrollarse mecanismos flexibles para que el financiamiento del comercio regional sea competitivo con el crédito que frecuentemente otorgan organismos en países desarrollados a sus exportadores en condiciones especialmente favorables, sobre todo en lo que respecta a plazos, tasas de interés y al monto del pago inicial.

d) Debería buscarse la posibilidad de conseguir crédito no sólo para la exportación de bienes de capital sino también para financiar, a plazo medio, exportaciones de bienes de consumo duraderos y otros bienes que normalmente se financian a esos plazos (materias primas y productos semielaborados), así como de disponer de financiamiento durante el periodo de fabricación y de financiamiento de existencias de productos terminados.

e) Deben proponerse fórmulas para hacer posible la utilización en compras dentro de la región de los créditos externos que actualmente se conceden con la restricción de utilizarse exclusivamente para compras dentro del país prestamista.

f) Considerando que, generalmente, sólo los países más desarrollados de la región tienen capacidad de exportar bienes de capital, deben buscarse técnicas para ayudar a los países de menor desarrollo en la exportación de rubros que ellos potencialmente puedan suministrar a la región.

g) Es esencial un mayor y mejor financiamiento de las exportaciones con destino extra-regional porque los efectos favorables del crecimiento de las mismas significará un aumento de la productividad y, por consiguiente, repercutirá favorablemente sobre la capacidad de competir de dichos productores dentro de la región con abastecedores del resto del mundo, en el comercio latinoamericano.

h) Es aconsejable examinar la conveniencia de un sistema o mecanismo por el cual los países de la región puedan transferirse entre sí saldos a su favor que resulten del comercio con países socialistas. Se entiende que un mecanismo de esta índole no estaría vinculado a los mecanismos de compensación de las transacciones intra-regionales. Igualmente el grupo de trabajo debe estudiar las ventajas que se derivarían de acuerdos que permitan multilateralizar entre los países socialistas los saldos que se produzcan a favor de esos países y si es posible proponer fórmulas encaminadas a facilitar las negociaciones con esos países.

II. FINANCIAMIENTO PARA COMPENSAR DESCENSOS TRANSITORIOS DE LOS INGRESOS FISCALES GLOBALES QUE SE ORIGINEN EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN

En vista de la importancia que tienen los derechos de importación en la estructura de ingresos fiscales de algunos países de la región y la gravedad que podría llegar a tener, en ciertos casos, el descenso de los mismos como consecuencia de la liberalización del intercambio intra-regional, el grupo decidió recomendar la modificación del temario con la inclusión de un capítulo nuevo II, "Financiamiento para compensar descensos transitorios de los ingresos fiscales globales que se originen en el proceso de integración". Bajo este rubro deben buscarse fórmu-

las para conseguir financiamiento intra-regional y contribuciones externas a la región, para usarlo de acuerdo con criterios y normas que convendría también estudiar con atención.

Recomendó, además, que al analizar las posibles propuestas, se tenga en cuenta la atención que podrían dar a la solución de los problemas financieros, comprendidos en el temario, las instituciones existentes, tanto nacionales como regionales e internacionales, así como los trabajos que ellas realizan en los aspectos cuyo estudio se recomienda.

III. FINANCIAMIENTO DE LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y DE LA REORIENTACIÓN DE LA MANO DE OBRA¹

La corrección de los desajustes que la marcha más acelerada de la integración producirá en la estructura industrial de los países latinoamericanos y la reorientación de la mano de obra que será necesario encarar, fueron objeto de un examen sobre las características de cada uno de estos problemas, el monto probable de financiación, los mecanismos más adecuados para canalizar la aplicación de los recursos y las posibles normas básicas de funcionamiento de esos mecanismos. Además, se examinaron las funciones que se asignarían a las instituciones nacionales, subregionales y regionales de financiamiento y de asistencia técnica, así como aquellas para las cuales se requeriría la cooperación de otras entidades de cooperación externa.

Con respecto a este tema la Reunión llegó a las siguientes conclusiones:

1) Los problemas de corrección de desajustes a que se refiere el tema II deberían ser examinados dentro del contexto del desarrollo económico de la región. Como América Latina dispone de recursos limitados para el desarrollo y para la reconversión industrial, habría que determinar las reglas del juego a fin de distribuir apropiadamente los recursos. Ésta es una materia que debe merecer especial consideración de los expertos y para ello deben tener en cuenta dos elementos importantes: uno es el problema de la óptima asignación de recursos dentro de la zona de integración y el otro es el problema de decidir cómo distribuir los beneficios de la integración.

2) La reconversión industrial debería cubrir una serie de actividades que al corregir los desajustes permita a la empresa operar a plena capacidad, amplíe la capacidad de producción a fin de lograr costos competitivos, reoriente la producción hacia especialidades más productivas, ayude a la fusión de empresas o permita llegar a arreglos de complementación y especialización de las producciones de manera de lograr el mejor aprovechamiento de los factores productivos.

3) Los problemas de empleo que puedan generarse con motivo del proceso de integración es parte del problema más amplio del desempleo abierto, la desocupación disfrazada y el potencial de mano de obra existente en las actividades primarias. Por lo tanto, el readiestramiento de la mano de obra deberá ser ubicado, en la América Latina, en el contexto más amplio de la capacitación de la mano de obra en general. Se recomienda además, el estudio de medidas adecuadas que eviten o limiten la fuga del capital humano, principalmente *técnico*, de los países

¹ Véase Anexo III. Exposición del Representante de la SIECA.

afectados por la reconversión de industrias y el readiestramiento de la mano de obra, especialmente en los países de menor desarrollo económico relativo.

4) El financiamiento de reajustes industriales y reorientación de la mano de obra aparece como un problema nuevo en la América Latina, problema que adquirirá características de importancia a medida que se acelere el proceso de integración. Por este motivo se hace necesario contar con recursos y, en su caso, con instrumentos idóneos, para la readaptación industrial y la reorientación de la mano de obra.

5) Se estuvo de acuerdo en que existe gran dificultad en cuantificar las necesidades del financiamiento que requerirán estos ajustes. La dificultad de cuantificar las necesidades, sin embargo, no es un obstáculo insalvable para proceder a identificar las características de los desajustes que deben ser objeto de ayuda y los mecanismos nacionales, subregionales y regionales que sería necesario poner en funcionamiento para tratar estas situaciones. El problema es de gran complejidad, no sólo por la variedad de efectos que la integración puede causar en la estructura industrial, sino también porque la readaptación, en ciertos casos, podrá alcanzarse con los medios existentes en los propios países. Para ayudar en esta tarea se recomienda la realización de un censo industrial en los países afiliados a los organismos de integración, que permita la evaluación del activo fijo de cada industria latinoamericana.

De los estudios por países del CIAP podrían extraerse conclusiones acerca de los montos que se considere necesario aplicar para corregir algunos desajustes. Lo cierto es que puede preverse que habrá desajustes y que las necesidades de recursos estarán en relación directa con la velocidad de las desgravaciones. Puede suponerse que cuanto más rápido sea el proceso, tanto más recursos se requerirán para corregir los referidos desajustes.

6) Precisamente por tratarse de un problema nuevo que se presenta a la América Latina, se necesitaría o bien crear nuevos instrumentos o ampliar los que ya existen. Es aconsejable que, de establecerse un Fondo para el financiamiento de la integración, parte del mismo pueda ser dedicado a atender las demandas financieras de los desajustes mencionados. Teniendo en cuenta los criterios que emanen de los organismos de la integración, el Fondo regional otorgaría recursos a los organismos nacionales competentes, los que tendrían a su cargo el desembolso de los mismos de acuerdo con las necesidades.

7) Esto requeriría una reglamentación bien definida que asegure la utilización de los recursos en programas dirigidos a crear altos niveles de eficiencia y productividad. Quizá una solución sería ayudar a las instituciones nacionales de fomento para que ellas administren fondos especiales, con fines de reajustes, fondos que estarían constituidos por recursos internos y contrapartidas de recursos externos no reembolsables provenientes del Fondo para el financiamiento de la integración arriba mencionado.

La SIECA ya ha comenzado a examinar distintas alternativas para la constitución de este Fondo, las cuales se presentan en el Anexo. Además, ella ha indicado que, cualquiera que sea el fondo que se establezca, es importante que se den criterios de aplicación en favor de los países de menor desarrollo económico relativo al considerar cada uno de los aspectos de la integración cuyo financiamiento se prevé.

En todo caso, una masa adicional de recursos exige un sistema de normas básicas de aplicación de los mismos.

8) En principio, las operaciones que deberían financiarse son aquellas encaminadas a mejorar la productividad o a fortalecer la industria nacional para hacer frente a una situación competitiva. Sin embargo, se consideró que los propios países y las mismas empresas van a tener que preocuparse de crear niveles de eficiencia y de productividad que sean competitivos. Los países deberán asignar recursos para estos fines los que serán complementados con la ayuda externa.

La canalización de los recursos externos debe llevar implícito un acuerdo con los organismos nacionales competentes en apoyo de la empresa y para el readiestramiento de la mano de obra.

En este sentido el Fondo podría adjudicar recursos a las instituciones nacionales de fomento para que ellas administren fondos especiales para estos fines. Estos organismos contarían, además, con un capital de origen interno como contrapartida de los recursos externos recibidos para financiar los reajustes de las industrias afectadas.

9) En el caso de la reorientación de la mano de obra se necesitarán también recursos adicionales internos y externos para ese fin. Pero en este caso, la tarea debería recaer principalmente en los organismos nacionales y éstos deberían contemplar el problema integral de abrir nuevas fuentes de trabajo, elevar el nivel de formación técnica de las fuerzas de trabajo y, en fin, encarar el problema en el marco de las políticas de desarrollo para acelerar la tasa de crecimiento.

Existe experiencia a nivel regional —en la CEE— y a nivel nacional —en los Estados Unidos— de mecanismos establecidos para hacer frente a desajustes industriales y a reorientación de la mano de obra que se producen con motivo de desgravaciones arancelarias. Estas experiencias pueden darnos algunas ideas generales sobre el establecimiento de ciertos mecanismos y sobre las normas de utilización de los recursos pero hay que tener en cuenta que las situaciones que tratan de corregir los países industrializados difieren de las que podrían presentarse en los países latinoamericanos.²

10) En todos estos aspectos se convino que es recomendable utilizar al máximo los organismos que prestan asistencia financiera y técnica a la América Latina. En este sentido se mencionó al BID por su experiencia en movilizar recursos para el desarrollo, lo mismo que al BCIE por financiar específicamente la integración en esa área. Además, se aconsejó apoyar los organismos subregionales para hacer frente a necesidades financieras en estos campos, así como en lo que se relaciona con los demás aspectos de este informe. Al mismo tiempo, se acordó que se debería aprovechar la asistencia técnica de organismos regionales e internacionales que tienen experiencia en problemas de movilidad de la mano de obra y que puedan asesorar sobre la coordinación adecuada de las políticas nacionales referidas a estos problemas.

² Fondo Social Europeo de la CEE, Banco Europeo de Inversiones, *Trade Expansion Act of 1962* y *Automotive Products Trade Act of 1965*.

IV. FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INTERÉS PARA LA INTEGRACIÓN

Con respecto al financiamiento de estudios relacionados con la preparación de proyectos el representante del BID hizo una minuciosa exposición sobre el Fondo de Preinversión para la Integración de la América Latina.

La Reunión consideró importante que con respecto a los incisos A, B y C se transmitieran las siguientes pautas.

A. Financiamiento de estudios relacionados con la preparación de proyectos de alcance multinacional

1) Realizar un análisis del funcionamiento del Fondo de Preinversión, las solicitudes en curso, los financiamientos hechos, etc.

2) Examinar la adecuación de los recursos y la proyección de las necesidades futuras.

3) Indagar sobre las gestiones para aumentar los recursos y dar cuenta de las medidas que se tomaron y de los pasos que se dieron para cumplir con el Plan de Acción de Viña del Mar en este asunto, tanto por parte del BID como de los países miembros de la OEA.

4) Examinar cómo funciona el Fondo actualmente en relación con otros fondos de la misma naturaleza, tal como el Fondo Especial de las Naciones Unidas.

5) Evaluar los criterios que sigue el BID en el manejo del Fondo, con vistas a verificar si atienden a los objetivos de la integración y a los intereses de los países miembros.

6) Examinar cómo podrían lograrse aportes adicionales extracontinentales.

B. Financiamiento de proyectos de alcance multinacional

1) En este campo cabe diferenciar tres clases de proyectos:

a) los proyectos típicamente multinacionales en los cuales participan todos los países involucrados (*v. gr.* Cuenca del Plata y Carretera Marginal de la Selva);

b) los proyectos en que participan dos o más países de la región, pero que interesan a otros que no forman parte de esos proyectos (*v. gr.* Salto Grande, que interesa también al Brasil); y

c) los proyectos nacionales con implicaciones regionales (*v. gr.* las carreteras en Bolivia o en Centroamérica).

2) La existencia de estos tipos de proyectos da lugar a dificultades para establecer prioridades. Se requerirá que dentro de un gran proyecto multinacional, se establezcan prioridades para los diversos proyectos nacionales que lo componen. A veces, los planes nacionales no contemplan prioridad para algunos proyectos que necesitarían prioridad dentro del contexto de un proyecto multinacional. En otros casos no todo proyecto multinacional, por el hecho de ser tal, debería tener prioridad sobre proyectos nacionales. Por estas razones se recomienda que los organismos de financiamiento consideren las inversiones con prioridad en la región, sean nacionales o multinacionales y que apliquen a ambos tipos de proyectos un tratamiento similar.

3) Como los proyectos multinacionales, por lo general, son de gran envergadura sería tal vez necesaria la participación de varios organismos de financiamiento con el objeto de movilizar recursos requeridos. Para lograr el concurso de estas instituciones en el financiamiento se hace necesario que ellos participen desde el comienzo en los estudios preliminares de factibilidad. A este fin debería establecerse un *pool* de recursos técnicos en el que participarían todas las instituciones que serían llamadas a realizar aportes financieros. De esta manera los organismos de financiamiento participarían desde los estudios de preinversión y de factibilidad.

4) Habría varios criterios a seguir para lograr la coordinación de actividades en materia de proyectos nacionales con implicaciones multinacionales:

a) podrían realizarse consultas entre organismos subregionales, regionales o internacionales sobre los aspectos técnicos de estos proyectos y recoger las opiniones de los expertos;

b) podrían difundirse anualmente los aspectos de infraestructura y del sector industrial, para que los países latinoamericanos conozcan los proyectos nacionales y vean cuáles son las implicaciones para cada uno de ellos;

c) podrían utilizarse además los estudios por países del CIAP, obteniendo información de los sectores estratégicos y de industrias básicas que son los que podrían tener implicaciones multinacionales.

Al efecto, sería apropiado instruir a las misiones del CIAP que se envían para realizar los estudios por países que incluyeran en su agenda la identificación de este tipo de proyectos, información que sería concretada en un capítulo especial de los estudios por países.

a) *Proyectos de infraestructura*

1) La ejecución de obras de infraestructura de interés para más de un país requerirá, en algunos casos, la creación de autoridades y organismos *ad hoc* encargados de su preparación, ejecución y administración. En otros casos, bastaría un acuerdo de cooperación de los entes nacionales competentes en materia de transportes, comunicaciones y energía. A través de aquellos organismos y autoridades *ad hoc* podrían realizarse los estudios pertinentes y movilizarse los recursos técnicos necesarios, bien sea obteniéndolos a través del Fondo de Preinversión del BID o de fuentes latinoamericanas y externas del área.

2) En Centroamérica ya se han evaluado las necesidades de financiamiento para proyectos de infraestructura y se estima que, para esa región, se podría explorar la posibilidad de establecer consorcios o grupos consultivos como los que el BID ha realizado en el Ecuador, y el BIRF en Colombia.

3) Se reiteró, con referencia a este tema, que en la discusión de proyectos específicos de infraestructura es difícil pensar en proyectos multinacionales como independientes de los que se realizan para el desarrollo de cada país, por esto su prioridad debe ser determinada rigurosamente *vis-à-vis* los demás proyectos nacionales.

También con referencia a este tema se recogieron las declaraciones del Representante del BID contenidas en el Memorándum N° 8 del Grupo de Trabajo de

Asuntos Financieros de la Segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC, en Asunción.

b) *Proyectos industriales en el marco de los acuerdos de complementación sectorial*

1) Se recomienda establecer instrumentos adecuados para impulsar el desarrollo integrado de la América Latina. Esta insuficiencia de instrumentos es particularmente grave en el caso de las industrias de base que son las que más contribuyen al crecimiento y las que más importancia tienen para dinamizar el comercio de la región.

2) En el marco de la ALALC se prevé la concertación de acuerdos sectoriales pero el escaso número de los que se han formalizado hasta ahora indica la existencia de factores limitantes a arreglos de esta naturaleza. Por esta razón se recomienda: i) que para asegurar su rápida implementación, se establezcan mecanismos financieros idóneos, ii) que en lugar de dejar librado el financiamiento exclusivamente a los empresarios se combine la forma de hacer participar el capital público y privado, interno y externo, especialmente detectando las oportunidades de captación de recursos privados.

3) Una forma eficiente para administrar, coordinar y canalizar recursos para formular y ejecutar programas de inversión e integración en el marco de los acuerdos sectoriales de complementación podría ser a través de entes *ad hoc* creados a nivel de cada acuerdo de complementación. Estos entes podrían adoptar desde la forma de verdaderas corporaciones sectoriales con una influencia importante en la asignación de recursos hasta la forma de grupos de trabajo que hagan compatible las decisiones de las empresas de cada país participante en el programa de integración del sector.

4) Se consideró que la captación de recursos para tales acuerdos de complementación podría quedar bajo la responsabilidad de organismos de financiamiento existentes y que su utilización se realizaría en el marco de la política de integración establecida al nivel de la ALALC.

En Centroamérica la existencia del BCIE, que es un organismo financiero de integración no hace necesario realizar la división de funciones arriba señalada por el caso de la ALALC.

5) La concertación de acuerdos de complementación en los sectores industriales de base y el establecimiento de mecanismos *ad hoc* para contribuir al financiamiento de la expansión programada en el marco de tales acuerdos, contribuiría a dar satisfacción a dos objetivos básicos de la integración latinoamericana, a saber, el apoyo a la empresa latinoamericana y la promoción del crecimiento industrial en los países de menor desarrollo relativo. La empresa latinoamericana se encuentra frecuentemente en desventaja frente a las empresas del exterior en aquellas actividades de alta densidad de capital y tecnología, como es el caso de las industrias básicas. Por otra parte, mediante los acuerdos sectoriales de complementación y financiamiento se permitirá a los países de menor desarrollo económico relativo aprovechar las posibilidades del mercado ampliado. En el marco de tales acuerdos se podrían tener en cuenta esas dos importantes situaciones.

6) Sin perjuicio del papel principal que corresponde a los organismos de integración en el plano de los acuerdos sectoriales de complementación, podría

resultar de utilidad que las Secretarías de los organismos de integración aprovechen los estudios de países del CIAP para identificar los sectores especialmente aptos para la concertación de acuerdos de complementación. De este análisis podrían surgir importantes elementos de estímulo para el inicio de negociaciones que lleven a tales acuerdos y, en el caso de que éstos ya existan, servirían como importante elemento de juicio para evaluar su marcha.

c) *Otros proyectos en los sectores directamente productivos*

1) Se consideró que con frecuencia es difícil definir qué es un proyecto multinacional. Sería por lo tanto necesario precisar este concepto.

2) Se deberían aprovechar los organismos nacionales de fomento, los cuales recibirían aportes de los fondos que se destinen a la integración, posiblemente en forma de líneas de crédito extendidas a favor de los entes nacionales para canalizar recursos hacia este tipo de proyectos.

3) Se recomendó que al tratar este punto del Temario se pusiera énfasis en los proyectos agrícolas porque los de naturaleza industrial ya han sido tratados en otros incisos.

d) *Programa de desarrollo regional integrado*

1) Para atender a programas de este tipo se recomienda la formación de entes *ad hoc* (Comisiones Técnicas, Corporaciones de Fomento, etc.), los que deberían estar en contacto estrecho con los organismos de financiamiento regionales o mundiales y eventualmente podrían formar consorcios para financiar proyectos específicos. Sin embargo, se debe evitar la proliferación de consorcios y en ciertos casos sería factible propender sólo a una coordinación paralela entre las instituciones de financiamiento.

2) Quienes se encarguen de las etapas posteriores de la Reunión de Financiamiento de la Integración deberían recibir todos los antecedentes existentes en materia de desarrollo de cuencas hidrográficas y de desarrollo fronterizo. Se debería proceder a un análisis de los estudios fronterizos que ya se han realizado y de la manera en que se los ha implantado. El análisis y la crítica debería también contener los antecedentes de actividades similares en otras áreas, tales como el trabajo de la OEA sobre ríos y lagos internacionales y los realizados por otras instituciones internacionales.

3) En lo que respecta al aprovechamiento de ríos y cuencas hidrográficas se recomienda el intercambio de informaciones entre los países directa e indirectamente interesados. Además, se recomienda el acuerdo previo de los mismos en caso de ejecución de planes de desarrollo regional integrado, en cuanto al aprovechamiento industrial o agrícola de ríos y lagos internacionales, y que se observen las normas vigentes de derecho internacional público.

e) *Programas multinacionales de desarrollo científico y tecnológico*

1) En vista de que sería difícil añadir a las numerosas disposiciones sobre la materia contenidas en la Declaración de los Presidentes, se recomendó que, como se están ya instrumentando los acuerdos de esa Declaración, inclusive la

constitución de un fondo para este sector, los que se ocupen de las etapas posteriores a esta reunión deberían tomar nota de los requisitos de financiamiento en esta materia para incluirlos en la masa total necesaria para el financiamiento de la integración.

2) Se decidió además, que sería de interés que en el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico se pusiera atención a la necesidad de diseñar una tecnología intermedia para países que tienen exceso de mano de obra y, asimismo, la necesidad de adaptar la tecnología de los países desarrollados a las condiciones de los países en vías de desarrollo.

f) Funciones de las instituciones nacionales, subregionales y regionales de financiamiento y asistencia técnica y relaciones con los sistemas de cooperación externa para el financiamiento a largo plazo

1) Al tratarse cada uno de los literales del punto B se ha hecho mención a las funciones que se le asignan a estos organismos. En síntesis, lo que habría que determinar es i) cuáles son los organismos existentes; ii) a qué campos se dedican y cuál es el alcance de esas actividades; iii) cuáles son los vacíos que existen a fin de crear los mecanismos para llenar esos vacíos.

C. Financiamiento adicional a la ALALC y al MCCA para cumplir con los literales e y f de la Declaración de los Presidentes, y financiamiento para atender estudios para el grupo de países no miembros de estos sistemas

1) El enorme esfuerzo técnico que se deberá hacer para transformar la Zona de Libre Comercio en un Mercado Común y el perfeccionamiento del MCCA recibieron adecuado tratamiento en la Declaración de los Presidentes, en el Plan de Acción de Viña del Mar (Inciso 38, a y b) y en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC en Asunción (Memorándum N° 8). Se ha querido aquí, al introducir este tópico en el Temario, incorporar todos los antecedentes existentes a fin de que se incluyan las necesidades de estos organismos en el conjunto de las necesidades para financiar la integración.

2) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 39 del Plan de Acción de Viña del Mar, se ha creído conveniente recomendar que de los fondos que se obtengan para el financiamiento de la integración se destine una parte a apoyar los trabajos técnicos de la Secretaría de la ALALC y del MCCA así como para realizar estudios de interés para los países no miembros.

ANEXOS

DESARROLLO DE LAS SESIONES

I. *Introducción*

La Reunión de Representantes Gubernamentales sobre las Implicaciones Financieras de la Integración Latinoamericana fue convocada por el CIAP, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37, Sección D del Plan de Acción de Viña del Mar, que encargó a dicho organismo tal convocatoria con el fin de “proceder al estudio de las implicaciones financieras del proceso de integración económica regional”. De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado numeral la reunión debería celebrar su primera etapa de labores en Río de Janeiro durante el mes de septiembre de 1967. Asimismo, y de acuerdo con la referida directiva, deberían participar en dicha reunión, en calidad de asesores, representantes del ALALC, BCIE, BID, BIRF, CEMLA, CEPAL, FMI; OECD y SIECA.

El Presidente del CIAP en consulta con el Gobierno del Brasil, convocó a la Reunión la cual se celebró en Río de Janeiro, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 1967.

II. *Reseña de las actividades realizadas*

A. Participantes

Participaron en la Reunión los Representantes, Observadores y las Instituciones cuya lista aparece en el Anexo IV.

B. Sesión preliminar

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del CIES se celebró una sesión preliminar el 29 de septiembre de 1967 que fue presidida por el doctor Carlos Sanz de Santamaría y a la que asistió como invitado especial el Ministro de Planificación del Brasil, doctor Hélio Beltrão. Además de los acuerdos de costumbre sobre la elección de autoridades de la Reunión, en dicha sesión se acordó tomar conocimiento de todos los documentos que presentaran las delegaciones sobre el tema de la reunión y se solicitó a la Secretaría que presentara un proyecto de temario y procedimiento de trabajo.

El Presidente del CIAP, al abrir la sesión, se refirió a los propósitos para los cuales había sido convocada, sus antecedentes y se refirió a los objetivos trazados por la “Declaración de los Presidentes de América”, en cumplimiento de uno de los cuales el Plan de Acción de Viña del Mar había fijado la reunión que se iniciaba.

C. Primera sesión plenaria

El 30 de septiembre de 1967 se celebró la primera sesión plenaria de la reunión eligiéndose las siguientes autoridades:

D. Mesa Directiva

Presidente: *Ary Burger* (Brasil); Vicepresidente: *Alfredo Navarrete* (México); Relator: *Carlos Massad* (Chile).

El presidente sometió a la consideración de los delegados el proyecto de temario y procedimientos de trabajo preparados por la Secretaría. Luego de algunas deliberaciones acerca de los métodos y procedimientos de trabajo se acordó crear dos grupos de trabajo. El grupo I estuvo a cargo del análisis de aspectos del financiamiento de desajustes de balance de pagos y de la expansión del comercio. El grupo II tuvo a su cargo el análisis referido al financiamiento de la reconversión de industrias y de la reorientación de la mano de obra y el financiamiento de estudios, proyectos y programas de interés para la integración. Las autoridades de dichos Grupos fueron las siguientes.

E. Grupo de trabajo I

Presidente: *Eduardo Gómez* (Brasil); Relator: *Abdón Espinoza Valderrama* (Colombia).

F. Grupo de trabajo II

Presidente: *Luis Pigurina* (Uruguay); Relator: *Ernane Galveas* (Brasil).

Las recomendaciones de ambos grupos fueron presentadas a la Segunda Sesión Plenaria celebrada el día 3 de octubre a las 11.30 horas.

G. Segunda sesión plenaria

Luego de aprobarse los informes presentados por los grupos de trabajo y a sugerencia del Presidente se pasó a considerar el sistema de procedimientos y mecanismos acerca de la forma en que habría de continuarse el análisis de los problemas del financiamiento de la integración. La delegación del Brasil presentó a este efecto dos proposiciones que luego de algunas modificaciones fueron aprobadas. En este sentido se acordó que los estudios en profundidad en relación con los puntos I.A y I.B1 del temario fueran encargadas al Comité Técnico creado por la V Reunión de Gobernadores de los Bancos Centrales de América Latina. Respecto a los puntos I.B.2, II, III y IV del temario, se decidió crear un segundo grupo de trabajo con los servicios de Secretaría prestados conjuntamente por el CIAP, BID y la CEPAL. Asimismo se acordó que este grupo se reúna en la ciudad de Washington a partir del 15 de enero de 1968.

H. Secretaría

Bajo la dirección del doctor Carlos Sanz de Santamaría, Presidente del CIAP, encabezó la Secretaría el doctor Germánico Salgado, Director del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la OEA. Asimismo participaron en calidad de Asesor principal: El doctor Aldo Ferrer, miembro de la Nómina de Expertos del CIAP; Michael Zuntz, Jefe de la Unidad de Estudios Especiales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la OEA.

mento de Asuntos Económicos; e Isidoro Zanotti, especialista del Departamento de Asuntos Jurídicos de la OEA. La señora Elba Kybal, Jefe de la Unidad Técnica de Integración, Subsecretaria de Asuntos Económicos y Sociales, actúa como Secretaria de la Reunión y el señor Santiago Murray, economista del Departamento de Asuntos Económicos estuvo a cargo de la Prosecretaría.

EXPOSICIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA SIECA SOBRE EL PUNTO III

Dada la oferta del Presidente Johnson a que aludió el representante del BID, de destinar entre 250 y 500 millones de dólares en cinco años, se ha estado analizando en Centroamérica, con carácter preliminar y sin que constituya posición oficial, la posibilidad de alimentar ese Fondo de Integración con un gravamen del 5 % a las exportaciones intrazonales y sus sucedáneos de producción nacional, y como alternativa una sobretasa de uno por ciento a las importaciones latinoamericanas de fuera del área. En ambos casos, dados los volúmenes de comercio y de importaciones actuales, cabe esperar una recaudación anual del orden de \$ 60-70 millones, lo que se considera un aporte razonable a tal Fondo. Aunque puede argumentarse que un gravamen a las importaciones intraregionales puede constituir un obstáculo al libre comercio, se estima de justicia que quienes se benefician de la ampliación del mercado contribuyan a sufragar los desajustes ocasionados por esa misma ampliación.

Por otra parte, el gravamen a las importaciones de fuera del área podría ser de carácter discriminado, a fin de salvar problemas de abastecimiento de la agricultura y la industria latinoamericana. Un aspecto que merece gran atención por Centroamérica es el de la aplicación de los recursos que se acumulan en el Fondo, pues aspira a que se le otorgue un tratamiento especial dado su carácter de región de desarrollo relativamente menor. En este sentido, ha sido examinada la forma en que el BID ha venido concediendo sus préstamos, encontrándose que ella favorece hasta ahora a esos países de menor desarrollo, en especial los préstamos blandos, pues han recibido una proporción varias veces mayor a la que representa su contribución al Producto de América Latina. Pero interesa mucho llegar a un concepto práctico de solución al problema del desarrollo equilibrado de América Latina, el cual se cree no puede resolverse sin un planeamiento regional de las inversiones que asigne proyectos importantes a los países menos favorecidos con preferencias no recíprocas por el resto de la zona, para acelerar el cambio de estructura productiva.